

시정 요구 / 주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 공사 채권 및 국민행복기금 채권 상각·채권포기 불철저
2. 소관부점 : 0000처, 0000처 및 00개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

0000처는 「업무분장세칙」 제15조 제1호에 따라 가계지원업무 관련 채권관리 총괄업무를 수행하고 있고, 0000처는 같은 세칙 제18조 제2호, 제4호, 제5호에 따라 국민행복기금(이하 “행복기금”이라 한다) 인수 채권, 구상채권(바꿔드림론 등) 및 소액대부(이하 “행복기금 채권”이라 한다) 정리·관리업무를 수행하고 있으며, 00개 지역본부는 제36조 제1항 제7호에 따라 공사 무담보채권 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「무담보채권 상각처리요강」 제4조 제1항 및 「국민행복기금 수탁 구상채권등 상각처리요강」 제3조 제1항에 따르면 소멸시효 완성 채권, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 면책결정으로 회수 불가능한 채권(이하 “면책결정 채권”이라 한다), 채무관계자의 사망으로 회수할 수 없는 채권(이하 “채무자 사망 채권”이라 한다)을 상각 대상으로 정하고 있고

「법인세법 시행령」 제19조의2 제3항에 따르면 소멸시효 완성 채권과 면책결정 채권은 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 상각처리50)

하여야 「법인세법」 제19조의2와 같은 법 시행령 제19조의2에 따라 상각 채권 매입원가를 손금으로 인정받아 법인세를 절감할 수 있다.

따라서, 소멸시효 완성, 면책결정의 사유로 상각대상에 해당하는 채권은 해당 사업연도에 상각처리가 누락되지 않도록 관리하여야 한다.

또한, 「인수채권정리업무규정」 제94조 제1호, 제2호와 「국민행복기금 수탁 구상채권등 상각처리요강」 제11조에 따르면 상기 채권은 채권포기 대상에 해당한다고 되어 있으며, 「인수채권정리업무규정」 제95조 제2항에 따르면 채권을 포기하였을 때에는 대상채권의 원장을 마감하고 관리 업무를 종결하도록 되어 있다.

따라서, 공사 무담보채권 및 행복기금 채권을 효율적으로 관리하기 위해서는 소멸시효 완성 채권 등 관리실익이 없는 채권은 적기에 상각·채권포기하여 불필요한 행정력 낭비를 방지하여야 하나, 상각·채권포기 시 관리업무가 종결되므로 그 대상여부를 철저히 확인하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 공사 무담보채권 및 행복기금 채권에 대한 상각·채권포기 업무현황을 점검한 결과

(1) 국민행복기금 채권 상각·채권포기 불철저

행복기금 채무자 ○○○ 채권(CIF0000000)의 경우 0000.00.00. 사망 하였는데도 감사일 현재까지 매입잔액 00원(해당 채권은 구상채권에 해당하여 원금잔액과 매입잔액이 동일)을 상각처리 하지 않았고

50) 채무자 사망 채권의 경우 손비로 계상(상각신청)한 날이 속하는 사업연도

행복기금 채무자 ○○○ 채권(CIF0000000)의 경우 0000.00.00. 면책 (00지법 0000 하면 0000)되어 0000.00.00. 면책결정을 사유로 상각되었는데도 감사일 현재까지 채권포기 하지 않는 등

[별지 5] “국민행복기금 채권 상각 및 채권포기 불철저 명세”와 같이 상각대상 채권인데도 특별한 사유 없이 상각하지 않은 사례 00건(가지급 채권만 남은 00건 포함)과 상각처리 이후 채권포기 하지 않은 사례 00건(가지급 채권만 남은 00건 포함)이 확인되었다.

한편, 위 00건(원금잔액 00백만 원, 매입잔액 00백만 원) 중 시효완성일·면책확정일이 0000년~0000년⁵¹⁾에 해당하는 채권 및 채무자 사망 채권 총 00건(원금잔액 00백만 원, 매입잔액 00백만 원)⁵²⁾의 경우 올해 말 채권 상각처리 시 세무 신고조정을 통해 법인세법 상 손금으로 산입하여 법인세 절감이 가능한 것으로 확인되었다.

(2) 공사 소멸시효 미완성 채권 상각·채권포기 부적정

공사 채무자 ○○○ 채권(□□□□□□□ △△△△-○○○○)의 경우 0000.00.00. 채무조정 이후 0000.00.00. 채무를 변제(00천 원)하였으므로 소멸시효가 완성되지 않았는데도 0000.00.00. 소멸시효 완성을 사유로 상각처리 하는 등

[표 18] 및 [별지 6] “소멸시효 미완성 채권 상각·채권포기 부적정 명세”와 같이 소멸시효가 완성되지 않았는데도 소멸시효 완성을 사유로 상각처리 한 00건(그 중 00건은 감사일 현재 시효 미완성)과 채권포기 한

51) 「국세기본법」 제45조의2에 따라 최초신고 및 수정 신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있음

52) 나머지 00건(원금 00백만 원, 매입잔액 00백만 원)의 경우 시효완성일·면책결정일이 2018년 이전인 건 등

00건이 확인되었다.

[표 18] 소멸시효 미완성 채권 상각·채권포기 부적정 현황

(단위 : 건)

구 분	상 각	현재 시효 미완성	채 권 포 기	구 분	상 각	현재 시효 미완성	채 권 포 기
“기재생략”				“기재생략”			

[소관부점 의견] 0000처는 감사결과를 수용하면서 금번 감사를 통해 확인한 00건의 채권을 올해 말 상각처리하고 00건을 채권포기 하겠다고 하였다. 0000처 및 00개 지역본부도 감사결과를 수용하면서 향후 상각·채권포기 대상 확인 시 시효확인을 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

0000처장은 소멸시효 완성 등 상각이 필요한 채권 00건을 올해 상각대상에 포함하여 처리하시고, 채권포기가 필요한 상각 채권 00건을 채권포기 하시며 향후 상각 및 채권포기 불철저 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

000000처장 및 00개 지역본부 본부장은 소멸시효가 완성되지 않은 채권을 상각 및 채권포기 하지 않도록 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

0000 등 00개 본부장은 현재 시효가 미완성 된 00건을 상각 취소 등 적절한 관리 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)